

3-кейс. ХАЛҚАРО ТАЖРИБА.

АҚШ, ТЕХАС ШТАТИ. ЛАРЕДОНИНГ КРИМИНАЛИСТ БЛОГЕРИ

Журналист ўзининг Facebook ижтимоий тармоғида эълон қилган хабари учун ҳибсга олинган. Бу воқеа 2017 йил 17 декабрь куни содир этилган бўлиб, у расмий маълумотдан нотўғри фойдаланган, деб топилади.

Техаснинг Ларедо шаҳарчасидаги жиноий ишлар ҳақида маълумот бериш билан машҳур бўлган журналист ўзининг 80 мингдан ортиқ фолловерларига эга бўлган Facebook саҳифасида ўз жонига қасд қилган ҳарбий аскар исмини штат полицияси расмий маълумотидан аввалроқ ошкор қилади. Техас штати қонунчилигига кўра, бир ташкилотдан олинган маълумотларни бошқа ташкилотга зарар етказиш мақсадида ошкор қилиш таъқиқланади. “Ларедо морнинг таймс” газетасининг ёзишича, журналист маълумотни полиция ходимидан олган. Журналист устидан арз қилган ташкилот уни ҳарбий ташкилотнинг сир сақланиши керак бўлган маълумотини эълон қилганликда ва бу орқали ўзининг Facebook саҳифасидаги фолловерларни кўпайтиришда фойдаланганликда айблайди. Журналист жиноий иш тафсилотлари ҳақида ўз саҳифасида маҳаллий газеталардан ҳам олдинроқ хабар берган эди. Техас штати Жиноят кодексига кўра, у расмий (махфий характерга эга) маълумотдан нотўғри фойдаланишда, уни суистеъмол қилишда айбланади. (“Нотўғри фойдаланиш”- бу ўринда бошқа ташкилотга ёки шахсга қасддан зарар етказиш мақсадида фойдаланиш назарда тутилмоқда.)

Журналист ўзига нисбатан қўзғалган айбловларни асосsizлигини айтиб, нима учун махфий маълумотни ошкор этган полиция ходимига нисбатан жиноий иш қўзғатилмагани билан қизикади. Техас штати судьяси ҳам журналистга нисбатан қўзғатилган “расмий маълумотдан нотўғри фойдаланиш” борасидаги айбловни асосsiz ва АҚШ Конституциясига зид деб топади. Техас штатининг бир қанча нашрлари ҳам журналистни оқлаб чиқадилар.

Мазкур вазиятда журналистни айбдор деб топилиши АҚШ Конституциясига киритилган биринчи тузатишга зид ҳисобланади. Биринчи тузатишда Конгресс фикр ва матбуот эркинлигига қарши бўлган ҳар қандай қарорни қабул қилишга ҳақли эмаслиги келтирилади.

Тавсиялар.

-Журналист ҳар қандай йўл билан расмий маълумотга эга бўлгач, бу хабар ортиқ сир ҳисобланмайди. Шу ўринда уни эълон қилиш ҳам қонунга зид эмас. Бундай вазиятда маълумотни ошкор қилган ташкилот ходимлари жавобгарликка тортилиши зарур;

- Техаснинг 6120-ири қанча нашрлари ва “Washington Post” газетаси журналист ҳимоясига ўтиб, у ҳеч қандай қонунчиликка зид хатти-ҳаракат қилмаган, деб топишган. Мазкур ҳолатда журналист эмас, балки полиция ходимиغا нисбатан жазо чоралари кўрилиши лозимдир.